



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-245-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 18 de Marzo de 2024

Referencia: Expediente N° 5229-2008 (Alcances 50, 51, 54, 55 y 56) - Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N° 17/2008. BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.

VISTO la Licitación Pública N° 17/2008, referente a la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA EN TODO EL ÁMBITO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” y el Expediente N° 5229-2008 (Alcances 50, 51, 54, 55 y 56); y

Considerando:

Que por Decreto N° 1113 de fecha 21 de mayo de 2008, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso licitatorio;

Que por Decreto N° 982 de fecha 24 de abril de 2009 (expediente N° 4523/2009), se adjudicó a las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, la citada contratación por las tareas inicialmente previstas, más la limpieza de sumideros y mantenimiento de espacios verdes, por el término de seis (6) meses, prorrogado para los sucesivos ejercicios fiscales;

Que por Decreto N° 602/2017, las partes acordaron la utilización de los índices publicados por la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para la determinación del gatillo establecido en el punto 1.2.7.4.2 del Pliego que rige la presente licitación;

Que a la fecha, las empresas contratistas hicieron reserva expresa en los recibos de pagos del municipio, de solicitar los ajustes correspondientes;

Que por Decretos Nros. 2462/2017, 3104/2017, 1000/2018, 1731/2018, 2683/2018 y 409/2019, se prorrogaron nuevamente los servicios contratados;

Que por Decreto N° 829/2019, se aprobó el Acta de Readecuación Económica Financiera Contractual, siendo prorrogada la contratación, a partir de la misma, por Decretos Nros. 1237/2019, 21/2020, 1672/2020, 1866/2020, 810/2021, 1683/2021, 1757/2021 y 2293/2022 sucesivamente, hasta el 31 de diciembre de 2023;

Que por Decreto N° 1725/2023 (expediente N° 9835/2023), se modificó el Plan de Trabajo, incorporándose el servicio “Sistema de Carga y Descarga Bilateral de Contenedores de 3 m³ de Capacidad y Servicio de Limpieza y Lavado de Cestos Papeleros”, conforme lo dispuesto por art. 2.1.9 del Pliego de Bases y Condiciones;

Que, por Decreto N° 2272 del 29 de diciembre de 2023, se prorrogó la contratación hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive;

Que por Decreto N° 18 del 10 de enero de 2024, se reconoció el último incremento por variaciones de los costos al mes de septiembre de 2023, para el servicio incorporado por Decreto N° 1725/2023, quedando redeterminado el valor mensual en la suma de Pesos Ochenta y Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil (\$ 88.054.000,00) – IVA incluido;

Que por Decreto N° 19 del 10 de enero de 2024, se produjo el último reconocimiento por incrementos de los costos al mes de septiembre de 2023, estableciéndose los siguientes valores para los servicios restantes: a) Servicio N° 1 (Recolección): \$ 18.420.000,00; b) Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): \$ 1.690.000,00 y c) Servicio N° 3 (Barrido): \$ 3.010.000,00;

Que desde entonces, no se han autorizado nuevas recomposiciones en los precios de los servicios objeto del presente contrato;

Que con fechas 7 de diciembre de 2023 (Alcance 50), rectificada con fecha 21 de febrero de 2024 (Alcance 54), 8 de enero de 2024 (Alcance 51), rectificada con fecha 21 de febrero de 2024 (Alcance 55) y 21 de febrero de 2024 (Alcance 56), las empresas adjudicatarias han solicitado nuevas redeterminaciones de los valores contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos principales de su prestación y de los originados en los aumentos registrados en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector, los que han producido un desequilibrio en la ecuación económica-financiera para la misma, lo cual se detalla en el análisis económico del informe de la Comisión Asesora Permanente de Licitaciones Públicas, evidenciando tal situación;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente tal ecuación, que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que del análisis exhaustivo, se evidencia la necesidad de preservar el equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la adjudicataria y, consecuentemente, los servicios contratados;

Que, la Comisión citada recomienda en forma unánime autorizar los siguientes valores en los servicios prestados y a prestar:

1. Reconocer los siguientes valores en el precio de los servicios prestados, desde el 1° de noviembre de 2023, por todo concepto: **a)** Servicio N° 1 (Recolección): \$ 22.296.326,00 – IVA incluido; **b)** Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): \$ 2.070.278,00 – IVA incluido y **c)** Servicio N° 3 (Barrido): \$ 3.550.366,00 – IVA incluido.
2. Reconocer los siguientes valores en el precio de los servicios prestados, desde el 1° de diciembre de 2023, por todo concepto: **a)** Servicio N° 1 (Recolección): \$ 24.855.167,00 – IVA incluido; **b)** Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): \$ 2.349.864,00 – IVA incluido y **c)** Servicio N° 3 (Barrido): \$ 3.791.951,00 – IVA incluido.
3. Reconocer los siguientes valores en el precio de los servicios prestados, desde el 1° de enero de 2024, por todo concepto: **a)** Servicio N° 1 (Recolección): \$ 31.225.214,00 – IVA incluido; **b)** Servicio N° 2 (Recolección por Contenedores): \$ 2.950.661,00 – IVA incluido y **c)** Servicio N° 3 (Barrido): \$ 4.773.661,00 – IVA incluido; constituyendo el mes de enero de 2024, el mes base para futuras eventuales redeterminaciones;

Que las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, deberán renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante los períodos de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por

el presente, los que resultan del tratamiento de los Alcances 50, 51, 54, 55 y 56 del expediente de referencia y hasta la finalización del contrato y su prórroga;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N° 17/2008, referente a la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA”, a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los servicios devengados a partir del 1° de noviembre de 2023 (Alcances 50 y 54), constituyendo dicho mes la nueva base para futuras redeterminaciones, estableciéndose los siguientes valores:

- a) Servicio 1 (servicio de recolección): \$ 22.296.326,00 – IVA incluido;
- b) Servicio 2 (recolección por contenedores): \$ 2.070.278,00 – IVA incluido;
- c) Servicio 3 (servicio de barrido): \$ 3.550.366,00 – IVA incluido.-

ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N° 17/2008, referente a la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA”, a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los servicios devengados a partir del 1° de diciembre de 2023 (Alcances 51 y 55), constituyendo dicho mes la nueva base para futuras redeterminaciones, estableciéndose los siguientes valores:

- a) Servicio 1 (servicio de recolección): \$ 24.855.167,00 – IVA incluido;
- b) Servicio 2 (recolección por contenedores): \$ 2.349.864,00 – IVA incluido;
- c) Servicio 3 (servicio de barrido): \$ 3.791.951,00 – IVA incluido.-

ARTÍCULO 3°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre las prestaciones adjudicadas mediante Licitación Pública N° 17/2008, referente a la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS E HIGIENE URBANA”, a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, para los servicios devengados a partir del 1° de enero de 2024 (Alcance 56), constituyendo dicho mes la nueva base para futuras redeterminaciones, estableciéndose los siguientes valores:

- a) Servicio 1 (servicio de recolección): \$ 31.225.214,00 – IVA incluido;
- b) Servicio 2 (recolección por contenedores): \$ 2.950.661,00 – IVA incluido;
- c) Servicio 3 (servicio de barrido): \$ 4.773.661,00 – IVA incluido.-

ARTÍCULO 4°.- Las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - UTE, CUIT N° 30-69724712-9, renuncian, con la notificación del presente, a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios u otro reclamo económico o financiero o supuestos

perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga.-

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2024.03.18 16:24:56 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2024.03.18 16:26:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.03.18 16:48:05 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro